МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2024 оны 02 дугаар сарын 09 № 02/02 Улаанбаатар хот

ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ
ДАРГА О.АМГАЛАНБААТАР ТАНАА

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.6, 7.1.11, 18 дугаар зүйлийн 18.2, 29 дүгээр зүйлийн 29.6.4-д заасныг тус тус үндэслэн Комисс Говь-Алтай аймгийн Тайшир сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн дотуур байранд амьдарч буй хүүхдүүдийн Монгол Улсын Үндсэн хууль, хууль, олон улсын гэрээгээр баталгаажуулсан эрх, эрх чөлөөний хэрэгжилтэд 2023 оны 11 дүгээр сарын 02-ны өдөр хяналт шалгалт хийхэд дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1.Тайшир сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн 100 хүүхэд байрлуулах хүчин чадалтай 2 давхар дотуур байрыг 1981 онд анх ашиглалтад оруулсан бөгөөд Мэргэжлийн хяналтын газрын улсын Ахлах байцаагчийн 2018 оны 08-07-033/11/126 дугаар дүгнэлт гарах хүртэл уг дотуур байр үйл ажиллагаагаа явуулж байсан байна. Хуучин дотуур байрыг буулгаж 75 хүүхэд байрлах дотуур байр барихад шаардагдах 80.0 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын зардлыг 2018 оны улсын төсөвт тусган шийдвэрлүүлж, шинэ дотуур байрын барилгын ажлыг эхлүүлсэн боловч 2020 оноос хойш тус ажил зогссон байна. Дотуур байрын асуудлыг шийдвэрлүүлэхээр сумын Засаг дарга болон сургуулийн захирлын зүгээс аймгийн Засаг даргын Тамгын газар, Боловсрол, шинжлэх ухааны газар, Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар, Боловсрол, шинжлэх ухааны яаманд албан бичиг удаа дараа хүргүүлсэн боловч ямар нэг арга хэмжээ авагдаагүй байна. Одоогийн байдлаар сургуулийн 2 давхрын хэсгийг хүүхдийн амьдрах дотуур байр болгон ашиглаж байна. Энэ нь Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.2 дахь хэсэгт “эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах, орчны бохирдол, байгалийн тэнцэл алдагдахаас хамгаалуулах эрхтэй”, Хүүхдийн эрхийн тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.2 дахь заалтад “төр, иргэн, хуулийн этгээд үйл ажиллагаа явуулахдаа хүүхдийн язгуур эрхийг эн тэргүүнд хангахыг эрхэмлэж, хүүхэд эсэн мэнд амьдрах, хөгжих, хамгаалуулах, нийгмийн амьдралд оролцох эрхийг тэгш хангах”, Хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн 2 дугаар зүйлийн 2.3 дахь хэсэгт “Хүүхэд хамгаалал гэр бүл төвтэй, дагнасан, шуурхай, тэгш, хүртээмжтэй, үр дүнтэй байна” гэж заасныг хангахгүй байгаагаас гадна “Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын дотуур байрын орчин, үйлчилгээ ерөнхий шаардлага” MNS 6781:2019 стандарттай нийцэхгүй байна.

2.Сургуулийн зүгээс бага насны хүүхдийг заавал эцэг эх, асран хамгаалагчаас хүлээн авах, хүлээлгэн өгөх /гараас гарт/ журам, Хүүхэд хамгааллын дүрэм, Багш, ажилтан, суралцагчдын зүй бус, ёс зүйгүй үйлдлийн тухай үнэн зөв, бодит мэдээллийг хүлээн авах, шалгах, хариу арга хэмжээ авах тухай мэдээллийн журам

15006001

зэргийг батлаагүй, хэрэгжүүлдэггүй байх бөгөөд энэ нь Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын 2018 оны А/239 дугаар тушаалаар баталсан “Боловсролын байгууллагын сургалтын орчин, дотуур байранд хүүхэд хүчирхийлэлд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх журам”-ын 3.5.3-д “Бага насны хүүхдийг заавал эцэг эх, асран хамгаалагчаас хүлээн авах, хүлээлгэн өгөх /гараас гарт/ журам боловсруулж, хэрэгжилтийг ханган ажиллана” гэж, 3.5.4-д “Цэцэрлэг, сургууль бүр хүүхэд хамгааллын бодлогод нийцүүлэн Хүүхэд хамгааллын дүрмийг баталж, мөрдөнө” гэж, 3.6.2-д “Багш, ажилтан, суралцагчдын зүй бус, ёс зүйгүй үйлдлийн тухай үнэн зөв, бодит мэдээллийг хүлээн авах, шалгах, хариу арга хэмжээ авах тухай Мэдээллийн журам боловсруулан мөрдөх, дотоод хяналтын тогтолцоотой байна” гэж тус тус заасныг зөрчиж байна.

3.Дотуур байрын хэсэг буюу 2 давхарт камер байхгүй ба сургуулийн 1 давхрын нийтийн зориулалттай коридор, анги танхим, спорт заалыг камержуулсан байна. Харин камерын хяналтын төв нь сургуулийн захирлын өрөөнд байрлаж байгаа болон 2016 онд баталж, мөрддөг гэх “хяналтын камерын мэдээллийг ашиглах тухай журам” нь өнөөдөр хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа Хувь хүний мэдээлэл хамгаалах тухай хууль, “Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын дотуур байрын орчин, үйлчилгээ ерөнхий шаардлага” MNS 6781:2019 стандартын 9.8-д “давхар бүрийн коридор хүүхэд хөгжлийн өрөө, гал тогоо бусад нийтийн хэсэгт хяналтын камер суурилуулж, хяналтын дэлгэцийг жижүүр багшийн өрөөнд байрлуулна” гэж заасантай нийцээгүй байна.

4.2022 оны 2 дугаар сард Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын ажлын хэсэг тус сургуулийн дотуур байрын үйл ажиллагаатай танилцах явцад хүүхдүүдийн аюулгүй байдал, хувийн орон зайг хамгаалах үүднээс цонхыг хөшигтэй болгох талаар зөвлөж байсан боловч өдийг хүртэл охид байрладаг өрөөний цонх нь хөшиггүй, ямар нэг арга хэмжээ авагдаагүй байна. Энэ нь Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.13-д “...Иргэний хувийн ба гэр бүл, захидал харилцааны нууц, орон байрын халдашгүй байдлыг хуулиар хамгаална” гэж заасантай нийцээгүй, Хүүхдийн эрхийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.3-т “Хүүхэд өөрийн нэр төр, гэр бүлийн амьдрал, хувийн мэдээлэл, орон байрын халдашгүй байдал, хувийн орон зайгаа хамгаалуулах эрхтэй” гэж, “Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын дотуур байрын орчин, үйлчилгээ ерөнхий шаардлага” MNS 6781:2019 стандартын 9.7-д “барилгын цонх хаалга бүрэн ажиллагаатай, түгжээтэй, хөшигтэй байна” гэж заасныг тус тус зөрчиж байна.

5.Мөн тус байранд хүүхэд хөгжлийн өрөө, эрүүл мэндийн өрөө байхгүй, номын сан гэх өрөө нь тохижилт хангалтгүй, цахилгааны утас ил гарсан, толь болон тавилгын шил нь хагархай, хүүхэд гэмтэж болзошгүй эрсдэлтэй нөхцөлд байгаа нь Хүүхдийн эрхийн тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.2 дахь заалтад “төр, иргэн, хуулийн этгээд үйл ажиллагаа явуулахдаа хүүхдийн язгуур эрхийг эн тэргүүнд хангахыг эрхэмлэж, хүүхэд эсэн мэнд амьдрах, хөгжих, хамгаалуулах, нийгмийн амьдралд оролцох эрхийг тэгш хангах” гэх зарчимтай нийцээгүй, “Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын дотуур байрын орчин, үйлчилгээ ерөнхий шаардлага” MNS 6781:2019 стандартын 5.6, 5.7, 5.9, 9.6-д заасныг тус тус зөрчиж байна.

6.Ариун цэврийн өрөөтэй танилцахад тус өрөөнд эмэгтэй, эрэгтэй хүүхдүүдийн усанд орох шүршүүрийг байрлуулж, охид хөвгүүдийн бие засах өрөөгөөр дамжин шүршүүрт орох зохицуулалтыг хийсэн нь хувийн орон зай хамгаалагдаагүй, эрсдэлтэй байдлыг бий болгосон байна. Энэ нь “Ерөнхий боловсролын сургуулийн

сурагчдын дотуур байрын орчин, үйлчилгээ ерөнхий шаардлага" MNS 6781:2019 стандартын 5.4.6-д "эрэгтэй, эмэгтэй хүүхдийн ариун цэврийн өрөө, усанд орох өрөөг тусад нь байгуулж, охид хөвгүүдээр нь ялгасан таних тэмдэгтэй байна" гэж заасныг зөрчиж байна.

7.Дотуур байрын хүүхдийн хоолны илчлэгийг хэрхэн тооцож хэмждэг, хүүхэд илчлэг сайтай хоол хүнсээр хангагдаж байгаа эсэх нь тодорхойгүй байсан нь Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2022 оны А/59 дүгээр тушаалаар батлсан "Цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургууль/дотуур байрын хүүхдэд хоол, хүнсний хангамж, үйлчилгээ үзүүлэхэд мөрдөх журам"-ын хэрэгжилт хангалтгүй, "Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын дотуур байрын орчин, үйлчилгээ ерөнхий шаардлага" MNS 6781:2019 стандарт, "Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал" MNS CAC RCP 39:2011 стандартад нийцээгүй гэж үзэх үндэслэлтэй байна.

8.Сургууль нь өөрийн үнэлгээ болон хүүхэд хамгааллын чиглэлээр анхаарах эрсдлийн хүчин зүйлсийн үнэлгээнд үндэслэн урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө гаргаж ажилладаггүй, эрсдлийн үнэлгээг хийж, хүүхдийн эсрэг хүчирхийлэлд хүргэх өндөр эрсдэлтэй үйл ажиллагааны жагсаалтыг гарган эрсдлийг бууруулах арга хэмжээ авдаггүй, ялгаварлан гадуурхал, ялгаатай байдлын талаарх хүүхдийн мэдлэг, ойлголтыг нэмэгдүүлэх, үе тэнгийн дээрэлхэлтийг зогсоох, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хөтөлбөр боловсруулж ажиллаагүй байна. Мөн түүнчлэн шаардлагатай үед ашиглах хүүхэд тусламж дуудах утасны цэг, хүүхдүүдийн эцэг, эх асран хамгаалагчтай холбоо барих утасны жагсаалт, гэрийн хаягийн бүртгэлгүй, гэнэтийн болон давагдашгүй хүчин зүйл тохиолдоход сургуулийн захирал, дотуур байрын багш хариу арга хэмжээ авах талаар ямар нэгэн ойлголт, мэдээлэлгүй, бэлэн бус байгаа нь Хүүхдийн эрхийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1 дэх хэсэгт "Хүүхэд гэмт хэрэг, зөрчил, хүчирхийлэл, бие махбодийн шийтгэл, сэтгэл санааны дарамт, үл хайхрах байдал болон мөлжлөгийн аливаа хэлбэрээс нийгмийн бүх орчинд хамгаалагдах эрхтэй", Хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1 дэх хэсэгт "Сургалтын байгууллага хүүхэд хамгааллын бодлогыг тухайн байгууллагад хэрэгжүүлэхдээ хөтөлбөр, төлөвлөгөө гарган, мөрдөж ажиллана", Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын 2018 оны А/239 дугаар тушаалаар батлсан "Боловсролын байгууллагын сургалтын орчин, дотуур байранд хүүхэд хүчирхийлэлд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх журам"-ын 5.3 дахь хэсэгт "Цэцэрлэг, сургууль, дотуур байр нь өөрийн үнэлгээ болон хүүхэд хамгааллын чиглэлээр анхаарах эрсдлийн хүчин зүйлсийн үнэлгээнд үндэслэн урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хагас, бүтэн жилээр гарган, хэрэгжилтийг хангаж ажиллана" гэх заалтууд зөрчигдөж, "Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын дотуур байрын орчин, үйлчилгээ ерөнхий шаардлага" MNS 6781:2019 стандартын 6.3, 9.1 дэх хэсэгт заасан шаардлагууд хангагдаагүйг харуулж байна.

9.Сургууль нь сэтгэл зүйч болон эмчийн орон тоо байхгүй, анхны тусламжийн хайрцаг байхгүй, дотуур байрын хүүхдүүдийг эмчийн үзлэгт хамруулаагүй нь "Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын дотуур байрын орчин, үйлчилгээ ерөнхий шаардлага" MNS 6781:2019 стандартын 6.1 дэх хэсэгт заасныг зөрчиж байна.

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 60 дугаар зүйлийн 60.1.1 дэх заалтад “хууль тогтоомж, Засгийн газрын шийдвэрийн биелэлтийг хангах ажлыг хариуцан зохион байгуулж, үр дүнг хариуцах” гэж, Боловсролын тухай хуулийн 30 дугаар зүйлийн 30.1.2 дахь заалтад “боловсролын сургалтын байгууллагын хичээлийн болон дотуур байр, сургалтын техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, ном, сурах бичгээр хангахад дэмжлэг үзүүлэх, зохион байгуулах, хууль тогтоомжид заасан дэмжлэг, туслалцаа үзүүлэх” гэж, 30.1.5 дахь заалтад “орон нутгийн өмчийн цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургуулийн үйлчилгээний чанар, үр дүнг Засгийн газар болон иргэн, олон нийтийн өмнө хариуцах” гэж, Хүүхдийн эрхийн тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.1.2 дахь заалтад ”хүүхдийн эрхийг хангах тухай хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээг авах, энэ талаар гарсан санал, санаачилгыг дэмжих, нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд зохион байгуулах” гэж аймгийн Засаг даргын бүрэн эрхийг тус тус хуульчилж өгсөн.

Иймд Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн хүрээнд дараах шаардлагыг хүргүүлж байна. Үүнд:

1.Сургуулийн дотуур байрын барилгыг барьж, ашиглалтад оруулах асуудлыг нэн яаралтай шийдвэрлэх арга хэмжээг авах;

2.Сургуулийн удирдлагын үйл ажиллагаа, дотоод зохион байгуулалттай холбоотой дээрх зөрчлүүдийг арилгуулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих;

3.Аймгийн хэмжээнд Хүүхдийн эрхийн тухай хууль, Хүүхэд хамгааллын тухай хууль, Боловсролын тухай хууль, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын 2018 оны А/239 дугаар тушаалаар батлсан **“**Боловсролын байгууллагын сургалтын орчин, дотуур байранд хүүхэд хүчирхийлэлд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх журам”**,** Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2022 оны А/214 дүгээр тушаалаар батлсан “Ерөнхий боловсролын сургууль, дотуур байрын орчинд суралцагчийг үе тэнгийнхний дарамт, ялгаварлан гадуурхалтад өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах, үйл ажиллагаанд баримтлах чиглэл”, 2022 оны А/59 дүгээр тушаалаар батлсан “Цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургууль/дотуур байрын хүүхдэд хоол, хүнсний хангамж, үйлчилгээ үзүүлэхэд мөрдөх журам”, “Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын дотуур байрын орчин, үйлчилгээ ерөнхий шаардлага” MNS 6781:2019 стандарт, “Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал” MNS CAC RCP 39:2011 стандартыг мөрдүүлж, хэрэгжилтийг хангуулж, хүүхдийн эрхийг хамгаалж ажиллах;

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт “Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй” гэж заасан бөгөөд Шаардлагын мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаарх мэдээллийг холбогдох баримтын хамт Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор бичгээр ирүүлнэ үү.

ГИШҮҮН Ж.ХУНАН